RAPPORT DE FAISABILITÉ JURIDIQUE

Projet Naavi - Application Mobile de Randonnée

1. Description du Projet

Naavi est une application mobile (Android et iOS) de randonnée visant à améliorer la sécurité et l'expérience des randonneurs grâce à un système de signalement collaboratif des dangers, des cartes interactives hors-ligne, un suivi GPS en temps réel, et une communauté active. L'application permet aux utilisateurs de créer des itinéraires, consulter des points d'intérêt (POI), gérer leurs statistiques personnelles. Le projet collecte et traite des données personnelles (localisation, profils, photos) et se rémunère grâce à des publicités intégrés.

2. Analyse des Aspects Juridiques

Le tableau ci-dessous identifie les principaux enjeux juridiques du projet, évalue les risques associés et propose des mesures concrètes pour assurer la conformité réglementaire.

Aspect Juridique	Risque Identifié	Parade à Mettre en Place	Référence Juridique
Protection des données personnelles (RGPD)	Non-conformité aux obligations RGPD : collecte de données de géolocalisation, profils utilisateurs, historiques de randonnées, photos. **Risques :** • Sanctions financières jusqu'à 20M€ ou 4% du CA • Atteinte à la réputation • Actions en justice des utilisateurs	• Désigner un DPO (Délégué à la Protection des Données) • Mettre en place une politique de confidentialité claire et accessible • Obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour la collecte de données • Implémenter le droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression • Chiffrer les données sensibles	Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi Informatique et Libertés)
Propriété intellectuelle et contenu utilisateur	Violation des droits d'auteur sur les contenus partagés (photos, descriptions, itinéraires créés par les utilisateurs).	• Rédiger des CGU précisant que les utilisateurs conservent leurs droits d'auteur mais accordent une	Code de la propriété intellectuelle (Articles L111-1 et suivants)

Aspect Juridique	Risque Identifié	Parade à Mettre en Place	Référence Juridique
	Risques : • Poursuites pour contrefaçon • Responsabilité de l'éditeur pour contenu illicite	licence d'utilisation non-exclusive à Naavi • Modération a posteriori du contenu généré par les utilisateurs • Clause de responsabilité limitée dans les CGU	Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)
Responsabilité civile et signalement de dangers	Mise en cause de la responsabilité de Naavi en cas d'accident suite à un signalement erroné ou absent de danger. **Risques :** • Actions en dommages et intérêts • Mise en cause pénale pour mise en danger de la vie d'autrui	• Clauses de décharge de responsabilité claires dans les CGU : l'application fournit des informations à titre indicatif • Avertissements explicites sur les limites de fiabilité des signalements collaboratifs • Modération et validation des signalements critiques avant publication • Mettre en place un système de notation/validation communautaire des signalements	Code civil (Articles 1240-1245) Code pénal (Article 223-1 : mise en danger de la vie d'autrui)
Droit à l'image et vie privée	Publication de photos contenant des personnes identifiables sans leur consentement. **Risques :** • Plaintes pour atteinte à la vie privée • Sanctions pénales et civiles	• Informer les utilisateurs lors du téléchargement de photos qu'ils doivent obtenir le consentement des personnes identifiables • Mettre en place un système pour retrait rapide de photos litigieuses • Clause de responsabilité dans les CGU :	Article 9 du Code civil Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens

Aspect Juridique	Risque Identifié	Parade à Mettre en Place	Référence Juridique
		l'utilisateur garantit détenir les droits nécessaires	
Conditions Générales d'Utilisation et de Vente	Absence ou insuffisance des CGU/CGV pour encadrer la relation contractuelle avec les utilisateurs. **Risques :** • Contestations des utilisateurs • Difficultés en cas de litige • Non-conformité aux obligations légales	• Rédiger des CGU complètes couvrant : droits et obligations des parties, propriété intellectuelle, responsabilité, résiliation, droit applicable • Acceptation explicite des CGU/CGV lors de la création de compte	Code de la consommation (Articles L221-1 et suivants) LCEN (Articles 6 et 19)
Hébergement de données et mentions légales	Non-respect des obligations d'information liées à l'hébergement de contenu utilisateur. **Risques :** • Sanctions administratives • Perte du régime de responsabilité limitée de l'hébergeur	• Mettre en place un dispositif de notification et retrait de contenu illicite • Conserver les données de connexion pendant 1 an conformément à la loi	LCEN (Articles 6-I et 6-II) Décret n° 2011-219 du 25 février 2011
Géolocalisation et cartographie	Utilisation de données cartographiques sous licence restrictive (IGN) et traitement de données de géolocalisation sensibles. Utilisation de l'API Mapbox soumise à des conditions d'utilisation strictes (Terms of Service Mapbox) avec quotas et limites tarifaires. **Risques :**	• Respecter les conditions d'attribution et d'utilisation des données cartographiques • Consentement explicite et information claire sur la collecte de géolocalisation • Permettre la désactivation de la géolocalisation par l'utilisateur • Anonymisation des données de localisation si	Mapbox Terms of Service RGPD Article 9 (données sensibles)

Aspect Juridique	Risque Identifié	Parade à Mettre en Place	Référence Juridique
	• Violation des licences d'utilisation • Non-conformité RGPD pour données de localisation • Violation des Terms of Service Mapbox • Coûts imprévus en cas de dépassement des quotas gratuits • Défaut d'attribution obligatoire © Mapbox	conservation prolongée • Respecter les Terms of Service de Mapbox • Afficher l'attribution obligatoire '© Mapbox sur toutes les cartes • Mettre en place un monitoring de l'usage API pour anticiper les dépassements de quotas • Budgéter les coûts Mapbox selon les projections d'utilisateurs	
Publicité et tracking	Affichage de publicités et utilisation de cookies/trackers pour ciblage publicitaire sans consentement. **Risques :** • Sanctions CNIL • Non-conformité ePrivacy	• Utiliser des solutions conformes RGPD pour la publicité • Durée de conservation des cookies limitée à 13 mois maximum	Directive ePrivacy 2002/58/CE RGPD Articles 6 et 7
Accessibilité numérique	Non-conformité aux normes d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. **Risques :** • Exclusion d'utilisateurs • Sanctions administratives • Atteinte à l'image de marque	• Appliquer les normes WCAG 2.1 niveau AA • Support des lecteurs d'écran (NVDA, JAWS, VoiceOver) • Textes alternatifs pour toutes les images	Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances WCAG 2.1 niveau AA
Utilisation d'un CAPTCHA invisible (SDK mobile — reCAPTCHA, hCaptcha, Turnstile)	Collecte indirecte de données personnelles par un service tiers : adresse IP	Mentionner explicitement l'utilisation du service dans la Politique de confidentialité Si reCAPTCHA v2/v3 → obtenir le consentement	RGPD Articles 6, 7, 13, 28 Directive ePrivacy 2002/58/CE

Aspect Juridique	Risque Identifié	Parade à Mettre en Place	Référence Juridique
	données comportementales (mouse tracking, interactions, scroll) empreinte du navigateur (fingerprinting) Utilisation de traceurs nécessitant consentement selon CNIL Non-conformité si absence de mention dans la politique de confidentialité	utilisateur car c'est considéré comme un « traceur soumis à consentement » par la CNIL Bloquer le CAPTCHA tant que l'utilisateur n'a pas accepté les cookies/traceurs Évaluer un service plus respectueux de la vie privée (Cloudflare Turnstile, FriendlyCaptcha) Ajouter une base légale conforme (consentement) Signer un Data Processing Agreement (DPA) avec le fournisseur (Google, Cloudflare…)	Recommandations CNIL sur les cookies (2020) CJUE, arrêt Schrems II (16 juillet 2020) CNIL – « Google reCAPTCHA : analyse & recommandations » (2022)

3. Plan d'Action

3.1. Actions Prioritaires (Avant le Lancement)

- Désigner un DPO
- Rédiger et valider juridiquement les CGU, CGV et politique de confidentialité
- Mise en place d'un système de consentement RGPD et de gestion des cookies
- Obtenir les licences nécessaires pour les données cartographiques

3.2. Actions de Conformité Continue

- Former l'équipe aux bonnes pratiques RGPD et sécurité
- Auditer régulièrement la sécurité (tests d'intrusion, revue de code)
- Mettre à jour les CGU/CGV en fonction des évolutions légales et fonctionnelles
- Surveiller la jurisprudence relative aux applications de géolocalisation

3.3. Estimation des Ressources Nécessaires

Ressources estimés :

- Mise en conformité initiale : 1-2 mois (en parallèle du développement)
- Suivi juridique continu : 2-3 heures/mois

4. Conclusion

Le projet présente des défis juridiques principalement liés à la protection des données personnelles (RGPD), la responsabilité civile en cas d'incident, et la gestion de contenu généré par les utilisateurs. La mise en place des mesures identifiées dans ce rapport permettra d'assurer la conformité légale du projet et de minimiser les risques juridiques.

Le respect des réglementations RGPD et des normes de sécurité est essentiel pour garantir la pérennité du projet et la confiance des utilisateurs.

5. Bibliographie et Sources Juridiques

Textes législatifs et réglementaires

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Loi Informatique et Libertés), modifiée
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)
- Code de la propriété intellectuelle (Articles L111-1 et suivants)
- Code civil (Articles 9, 1240-1245)
- Code pénal (Article 223-1)
- Code de la consommation (Articles L221-1 et suivants)
- Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques - ePrivacy)
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

Recommandation et guides

- CNIL - Guide pratique sur la conformité RGPD (2023)
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 - W3C
- Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) - Version 4.1

Licences et droits d'utilisation

- OpenStreetMap Foundation - Open Database License (ODbL)
- MapBox Terms of Service

Sites web institutionnels

- Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés : https://www.cnil.fr
- Légifrance - Le service public de la diffusion du droit : https://www.legifrance.gouv.fr
- EUR-Lex - Accès au droit de l'Union européenne : https://eur-lex.europa.eu
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

Document rédigé dans le cadre du cours T-LAW-900
Projet Naavi - EPITECH